

1504715-40.2022.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Cecilia Pinheiro da Fonseca

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 16/05/2022

... dos guardas e do encontro do produto roubo com o réu e seu comparsa menor de idade.

Além do roubo majorado pelo concurso de agentes, está demonstrada a corrupção de menores.

Quanto à causa de aumento de concurso de agentes, como já salientado, ficou comprovada, com base na prova oral colhida.

Não há que se falar em tentativa, uma vez que o bem subtraído ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

FORO CENTRAL CRIMINAL - BARRA FUNDA

3ª Vara Criminal

1504715-40.2022.8.26.0228 - pág.

SENTENÇA

Vistos.

VICTOR RAMOS CELINO DE ANDRADE, qualificado nos autos, foi denunciado e está sendo processado como incurso no artigo 157, parágrafo 2º, inciso II, do Código Penal e no artigo 244-B, da do Estatuto da Criança e do Adolescente, em concurso material, na forma do artigo 69, também do Código Penal, porque, nas condições de tempo e lugar indicadas na denúncia, agiu da forma ali também esmiuçada.

A denúncia foi recebida, o acusado foi regularmente citado e apresentou defesa preliminar.

Ratificado o recebimento da denúncia, nesta data foram ouvidas a vítima e uma testemunha arrolada pela Acusação e, por fim, procedeu-se ao interrogatório do réu.

Em debates, o Ministério Público requereu a procedência da ação, nos termos da denúncia. A Defesa, por sua vez, requereu a absolvição do acusado e desenvolveu teses subsidiárias.

É o relatório.

DECIDO.

A ação é procedente.

A materialidade das infrações é inconteste, estando consubstanciada no auto de prisão em flagrante, no boletim de ocorrência, nos autos de exibição, apreensão, entrega e avaliação, no auto de reconhecimento de pessoa positivo e na prova oral colhida, tanto na fase policial, quanto em Juízo.

A autoria também é certa e segura.

Ouvido em Juízo, o acusado negou a imputação.

Entretanto, a negativa do acusado restou isolada nos autos e destoa dos demais elementos de prova presentes nos autos, permitindo a condenação.

Senão vejamos.

A ofendida, ouvida no distrito policial e em Juízo, além de reconhecer pessoalmente o réu e seu comparsa menor de idade, pouco tempo após os fatos, o que se repetiu em Juízo, quando apontou o acusado como um dos autores da empreitada (ressalto que o fato de ter também apontado outro réu de processo diverso se justifica pelo tempo decorrido), também narrou que caminhava, quando o menor de idade a atacou pelas costas, de modo que ela caiu no chão. Acompanhado de três comparsas, que pareciam maiores de idade, arrebatou o colar de seu pescoço. Declarou que tentou resistir, mas foi cercada pelos demais criminosos. Um deles, inclusive, o próprio acusado, a ameaçou de morte, fazendo menção de portar uma arma branca, faca. Todos tentaram fugir, mas o réu e seu comparsa menor de idade foram os únicos capturados.

E as falas da vítima na esfera policial e em Juízo foram corroboradas pelos depoimentos dos guardas civis Fábio e Evalda, os dois ouvidos em solo policial e a segunda também em Juízo, que depuseram nos moldes da denúncia.

O quadro probatório, portanto, contém elementos de convicção, de modo que a única solução possível para o caso vertente é a condenatória.

Incontroverso o réu participou do assalto, firme no reconhecimento da vítima na fase policial, logo após os fatos, e em Juízo, além dos depoimentos dos guardas e do encontro do produto roubo com o réu e seu comparsa menor de idade.

Além do roubo majorado pelo concurso de agentes, está demonstrada a corrupção de menores.

Quanto à causa de aumento de concurso de agentes, como já salientado, ficou comprovada, com base na prova oral colhida.

Não há que se falar em tentativa, uma vez que o bem subtraído deixou por inteiro a esfera de vigilância da ofendida, com inversão da posse, que somente foram recuperados pela ação eficiente dos guardas municipais.

A prática da corrupção de menores também está plenamente demonstrada. O réu cometeu o delito na companhia de adolescente, corrompendo-os ou facilitando a corrupção dele, com ele praticando infração penal ou induzindo-o a praticá-la.

Neste ponto, tem-se que, ao praticar o roubo juntamente com adolescente, não resta dúvidas de que o acusado facilitou a corrupção do menor. Tal crime classifica-se como formal, ou seja, delito cuja consumação independe de resultado naturalístico. Assim, desnecessário comprovar o caráter ilibado do menor para que se possa falar no delito do artigo 244-B, do Estatuto da Criança e do Adolescente (Súmula nº 500, do Superior Tribunal de Justiça).

Nesse sentido: "EMENTA: RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. 1. CORRUPÇÃO DE MENORES. 1. ART. 244-B DA LEI N. 8.069/1990 (ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE). NATUREZA FORMAL. 2. ROUBO COM EMPREGO DE ARMA DE FOGO. JULGADO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DESNECESSIDADE DE APREENSÃO E DE PERÍCIA DA ARMA PARA A COMPROVAÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO DA PENA. CIRCUNSTÂNCIA QUE PODE SER EVIDENCIADA POR OUTROS MEIOS DE PROVA. PRECEDENTES. 1. O crime de corrupção de menores é formal, não havendo necessidade de prova efetiva da corrupção ou da idoneidade moral anterior da vítima, bastando

indicativos do envolvimento de menor na companhia do agente imputável. Precedentes. 2. A decisão do Superior Tribunal de Justiça está em perfeita consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 3. São desnecessárias a apreensão e a perícia da arma de fogo empregada no roubo para comprovar a causa de aumento do art. 157, § 2º, inc. I, do Código Penal, pois o seu potencial lesivo pode ser demonstrado por outros meios de prova. Precedentes. 4. Recurso ao qual se nega provimento....” (STF, RHC, 111.434, Relatora Ministra Carmen Lúcia, julgado em 03/04/2012).

Ainda nesse sentido, temos: “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL. CORRUPÇÃO DE MENORES. PROVA DA EFETIVA CORRUPÇÃO DO INIMPUTÁVEL. DESNECESSIDADE. DELITO FORMAL. DECISÃO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. 1. Para a configuração do crime de corrupção de menores, atual art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, não se faz necessária a prova da efetiva corrupção do menor, uma vez que se trata de delito formal, cujo bem jurídico tutelado pela norma visa, sobretudo, a impedir que o maior imputável induza ou facilite a inserção ou a manutenção do menor na esfera criminal. 2. Agravo regimental a que se nega provimento....” (STJ, AgRg no RESP 1254739 RS, Ministro relator Marco Aurélio Bellizze, julgado em 29/03/2012).

Passa-se, por ora, à dosimetria das reprimendas.

Inicialmente, registrando o réu maus antecedentes, fixo as penas-bases acima dos mínimos legais, isto é, 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 11 (onze) dias-multa para o delito de roubo e em 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão para o crime de corrupção de menores.

Na segunda fase da dosimetria, ausentes circunstâncias atenuantes e reconhecida a agravante da reincidência exaspero as penas para 05 (cinco) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão e pagamento de 12 (doze) dias-multa quanto ao crime de roubo e 01 (um) ano e 04 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão para o crime de corrupção de menores.

Na derradeira etapa do sistema trifásico, ausentes causas de aumento ou de diminuição de pena em relação ao delito de corrupção de menores, permanece a reprimenda no mesmo patamar; quanto aos delitos de roubo, impõe-se aplicar o índice exasperador de 1/3 (um terço), devido à presença da majorante do concurso de agentes, alcançando 07 (sete) anos, 03 (três) meses e 03 (três) dias de reclusão e pagamento de 16 (dezesesseis) dias-multa, no valor unitário mínimo, atualizado, não havendo causas de diminuição de pena.

Por fim, nos termos do artigo 69, do Código Penal, as penas do crime de roubo e de corrupção de menores devem ser somadas, reconhecido o concurso material de infrações, totalizando 08 (oito) anos, 07 (sete) meses e 13 (treze) dias de reclusão e pagamento de 16 (dezesesseis) dias-multa, no valor unitário mínimo, atualizado.

No que concerne ao regime prisional impositivo à espécie, atenta à quantidade de pena imposta, às circunstâncias concretas do crime de roubo, em especial o concurso de agentes com adolescente, com abordagem em via pública, denotando reprovabilidade diferenciada e personalidade desvirtuada, além dos maus antecedentes e da reincidência, mister fixar-se a modalidade inicial fechada. Não é demais explicitar que o crime de corrupção de menores foi praticado no mesmo contexto do roubo majorado, justificado o mesmo regime.

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a denúncia, para CONDENAR o acusado VICTOR RAMOS CELINO DE ANDRADE, como incurso no artigo 157, parágrafo 2º, inciso II, do Código Penal, e no artigo 244-B, da do Estatuto da Criança e do Adolescente, em concurso material, na forma do artigo 69, também do Código Penal, às penas de 08

(oito) anos, 07 (sete) meses e 13 (treze) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa no valor mínimo, atualizado.

Preso durante o curso do processo, em caso de recurso assim deverá permanecer o réu, com mais razão agora, que condenado.

Recomende-se e expeça-se guia de recolhimento.

Após o trânsito em julgado, lance-se o nome do sentenciado no rol dos culpados e, oportunamente, arquivem-se.

P.R.I.C.

São Paulo, 16 de maio de 2022.

Juiz de Direito: Dr. Cecilia Pinheiro da Fonseca

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA